

의정부지방법원 고양지원 2026. 8. 21. 선고 2025가단 58360 판결 보증금반환

의 정 부 지 방 법 원 고 양 지 원

판

결

사건	2025가단58360 보증금반환
원고	A 소송대리인 변호사 배진혁
피고	1. B 2. C
변론종결	2026. 7. 10.
판결선고	2026. 8. 21.

주 문

- 피고들은 공동하여 원고에게 89,289,373원 및 이에 대하여 피고 B는 2026. 1. 16.부터 다 갚는 날까지 연 12%의, 피고 C는 2026. 1. 16.부터 2026. 8. 21.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
- 원고의 피고들에 대한 나머지 청구를 모두 기각한다.
- 소송비용은 피고들이 부담한다.
- 제1항은 가집행할 수 있다.

청구취지

피고들은 공동하여 원고에게 110,000,000원 및 이에 대한 2026. 1. 16.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

원고는 2017. 8. 20. 피고들과 사이에, 원고가 피고들로부터 파주시 D건물 E호(이하 '이 사건 부동산'이라고 한다)를 임대차보증금 110,000,000원, 임대차기간 2017. 8. 31.부터 2019. 8. 31.까지로 정하여 임차하는 내용의 임대차계약(이하 '이 사건 임대차계약'이라고 한다)을 체결한 사실, 원고는 그 무렵 피고들에게 임대차보증금 110,000,000원을 지급한 사실, 이 사건 임대차계약은 그 기간 종료일 이후에도 갱신되어 계속되어 오던 중 이 사건 부동산에 관하여 경매절차(이하 '이 사건 경매절차'라고 한다)가 개시된 사실, 원고는 위 경매절차에서 배당요구를 함으로써 이 사건 임대차계약은 종료된 사실, 원고는 2026. 1. 15.경 이 사건 부동산의 인도 의무를 이행한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 인정할 수 있다. 한편, 원고가 이 사건 경매절차에서 임차인으로서 20,710,627원을 배당받은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 원고가 자인하고 있으므로, 결국 피고들은 공동하여 원고에게 원고가 구하는 임대차보증금 110,000,000원 중 나머지 89,289,373원(= 110,000,000원 - 20,710,627원) 및 이에 대하여 피고 B는 원고의 이 사건 부동산 인도일 다음날인 2026. 1. 16.부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의, 피고 C는 2026. 1. 16.부터 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 사건 판결 선고일인 2026. 8. 21.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

피고 C는 개인회생 절차가 진행 중이므로 원고의 청구가 기각되어야 한다고 주장하나, 이 사건 변론종결일 현재 피고 C에 대하여 개인회생 개시결정이 내려진 사실을 인정할 증거가 없으므로, 피고 C의 이 부분 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

그렇다면 원고의 피고들에 대한 각 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있으므로 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 기각하되, 소송의 경과를 고려하여 소송비용은 피고들이 부담하는 것으로 정한다.

판사 이하윤